بعت (قبلت ان شاء الله) تعالى وهو المذهب (ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه) صفقة واحدة (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن (وان تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم) كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الاخرى (ف) البيع (باطل) لان المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الى معرفته لان معرفته انما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط

• (فصل • ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد) قليلا كان البيع أو كثيرا (و) يحرم و (لا) يصح بيع ولا شراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر) عقب جلوس الامام على المنبر لانه الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وذروا البيع • (تنبيه) • قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد بحيث انه لا يدركها انتهى ويستثنى من ذلك مسائل أشير اليها الا من حاجة كمضطر الى طعام أو شراب وعريان وجد سترة وكفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخره أو وجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه لذهب به ومركوب لعاجز عن المشي الى موضع الجمعة أو ضرير اعدم قائدا ونحوه (وكذا) أي وكالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الذي عند المنبر (لو تضايق وقت) الصلاة (المكتوبة) لوجود المعنى الذي منع المكلف من أجله البيع والشراء بعد نداء الجمعة وعلم من قوله بيع ولا شراء انه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الصلاة والآخر لا تلزمه كالعبد والمرأة اذا باعا أو اشتريا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها انه لا يصح البيع في الاصح وكذا اذا وجد الايجاب قبل النداء والقبول بعده ويصح امضاء بيع وبقية العقود كقرض ورهن وضمان ونكاح (ولا) يصح (بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا) ولا مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا (و) لا يصح (بيع البيض والجوز ونحوهما) كالبندق (للقمار ولا) يصح (بيع السلاح) ونحوه كالترس والدرع (في الفتنة أو لاهل الحرب أو قطاع الطريق) اذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يصح بيع أمة أو غلام لمن عرف بوطء دبر أو غناء (ولا) يصح (بيع قن) ذكرا أو أنثى (مسلم لكافر) ولو وكيل مسلم (لا يعتق عليه) أي على الكافر لانه يمنع من استدامة ملكه عليه فمنع ابتداؤه كالنكاح اما اذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر بالقرابة فانه يصح شراؤه له على الاصح لان ملكه لا يستقر عليه وانما يعتق بمجرد ذلك في الحال ويزول الملك عنه بالكلية ويحصل له من نفع الحرية اضعاف ما حصل له من الاهانة بالرق في لحظة يسيرة فان ملك الكافر رقيقا مسلما بارث أو غيره أجبر على ازالة ملكه عنه ولا تكفي مكاتبته ولا بيعه بخيار (ولا) يصح (بيع) بالتنوين (على بيع المسلم) زمن الخيارين (كقوله لمن اشترى شيأ بعشرة أعطيك مثله بتسعة) أو أنا أعطيك خيرا منها بثمنها أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه (ولا) يصح أيضا (شراء عليه) أي على شراء المسلم (كقوله لمن باع شيأ بتسعة عندي فيه عشرة) وكذا اقتراضه على اقتراضه بأن يعقد القرض معه فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه للاول فيفسخه ويدفعه للثاني وكذا اتهابه على اتهابه وطلب عمله في الولايات بعد طلب غيره ونحو ذلك وكذا المساقاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع فتحرم ولا تصح اذا سبقت للغير قياسا على البيع لما في ذلك من الايذاء (واما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح) من